

1500386-26.2018.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2140271/2018 - DEL.POL.NARANDIBA, 2869694 - DEL.POL.NARANDIBA, 366/18/209 -

DEL.POL.NARANDIBA, 2140271 - DEL.POL.NARANDIBA, 366/18/209 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500386-26.2018.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500386-26.2018.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2140271/2018 - DEL.POL.NARANDIBA, 2869694 - DEL.POL.NARANDIBA, 366/18/209 -

DEL.POL.NARANDIBA, 2140271 - DEL.POL.NARANDIBA, 366/18/209 - DEL.POL.NARANDIBA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

EDINALDO TRUGILO FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de EDINALDO TRUGILO FILHO, visando, em resumo, sua condenação como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez tinha em depósito droga, para fins de difusão ilícita, próximo a uma escola Oferecida à denúncia, houve o seu recebimento, com a citação do réu e apresentação da resposta à acusação.

Confirmado o recebimento da denúncia e rejeitada a hipótese de absolvição sumária, prosseguiu-se à fase instrutória nos autos, momento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e, por fim, interrogado o réu.

Tendo em vista a inexistência de manifestação quanto à fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, houve a apresentação de alegações finais orais.

Eis a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade do réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

Os policiais afirmaram que durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar, encontraram na residência do réu uma porção de maconha (9,61 gramas), uma balança de precisão e um dichavador. Esclareceu que havia denúncias da traficância praticada pelo réu, razão pela qual a policial civil decidiu representar em juízo por tal busca.

É o que há nos autos de prova da suposta traficância.

O réu, por sua vez, nega veementemente a prática do tráfico, afirmando que a droga era para saciar seu vício.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas carreadas aos autos, tenho que não se pode afirmar, com a certeza que o caso exige, que o entorpecente encontrado no imóvel do réu era destinado à venda, lembrando que a dúvida milita em favor do réu.

Veja, a despeito do envolvimento do réu com o tráfico, tanto que já foi condenado pela prática deste delito, fato é que restou comprovado ser ele também usuário de maconha.

Seu relato, aliado ao depoimento da testemunhas Laura, às fotografias encontradas em seu celular fumando (fls. 110), à apreensão de um dichavador (instrumento utilizado para triturar o entorpecente e facilitar o consumo) e à reduzida quantidade de maconha apreendida (9,61 gramas) bem demonstra seu consumo cotidiano da droga.

Outrossim, embora encontrada em sua casa um balança de precisão, comprovou-se que, embora apta, não estava em funcionamento (não tinha pilhas)

Ainda, os fatos narrados pela testemunha Carolina (fls. 35/36) não guardam relação com os fatos contidos na denúncia, de modo que não se pode concluir, pelo seu relato, que a droga encontrada com réu era destinada à venda.

De outro lado, a pequena quantidade de entorpecente (9,61 gramas), forma de acondicionamento (uma única porção) e demais elementos presentes nos autos indicam a prática do crime de posse/porte de entorpecente para consumo pessoal.

É bom lembrar que, a despeito dos registros de envolvimento do réu com o tráfico de drogas, já sendo inclusive condenado por tal crime, isso, por si só, não leva à conclusão de que no presente caso estava ele também traficando.

Aliás, pune-se apenas os fatos, ou seja, as condutas praticadas lesivas a bens jurídicos tutelados (Direito Penal do Fato), não encontrando espaço no ordenamento jurídico brasileiro, para a caracterização do crime, o Direito Penal do Autor, que é marcado pela punição de pessoas em razão de suas condições pessoais, do modo de ser, grau de culpabilidade, antecedentes e estilo de vida.

Assim sendo, tenho que a conduta do réu melhor se amolda ao disposto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Certa a condenação quanto ao delito de posse de droga para consumo pessoal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão.

Nada há que ser valorado na terceira fase.

Por conseguinte, fixo a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu EDINALDO TRUGILO FILHO como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Autorizo o réu a recorrer em liberdade, tendo em vista o montante da pena a que foi condenado.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, ressalvada a gratuidade que ora defiro.

Todavia, em havendo o trânsito em julgado da sentença nesses termos, desde já

reconheço a prescrição da pretensão punitiva, pois entre a data do fato e do recebimento da denúncia transcorreu período de tempo superior a 02 anos (artigo 30, da Lei 11.343/06), de modo que JULGO EXTINTA a punibilidade do réu, o que faço com fulcro no disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se.

Pirapozinho, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA